

Luât số: 118/2025/QH15

LUẬT

SUA DOI, BO SUNG MOT SO DIEU CUA 10 LUAT

CO LIEN QUAN DEN AN NINH, TRAT TU

Can cu Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Nghi quyêt số 203/2025/QH15;

Quoc hoi ban hanh Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Canh ve so 13/2017/QH14 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Luat so 40/2024/QH15, Luat Nhap canh, xuất canh, qua canh, cu tru cua nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam so 47/2014/QH13 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Luat so 51/2019/QH14, Luat so 23/2023/QH15 va Luat so 103/2025/QH15, Luat Xuất canh, nhập canh của công dân Viet Nam so 49/2019/QH14 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Luat so 23/2023/QH15, Luat Cu tru so 68/2020/QH14 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Luat so 59/2024/QH15, Luat Can cuoc so 26/2023/QH15, Luat Luc luong tham gia bao ve an ninh, trat tu o co so so 30/2023/QH15 da duoc sua doi, bo sung theo Luat so 51/2024/QH15, Luat Trat tu, an toan giao thong duong bo so 36/2024/QH15, Luat Duong bo so 35/2024/QH15 da duoc sua doi, bo sung theo Luat so 112/2025/QH15, Luat Quan ly, su dung vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro so 42/2024/QH15, Luat Phong chay, chua chay va cuu nan, cuu ho so 55/2024/QH15 da duoc sua doi, bo sung theo Luat so 135/2025/QH15.

Dieu 1. Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Canh ve

1. Sua doi, bo sung mot so diem cua cac khoan 1, 2 va 4 Dieu 10 nhu sau:

a) Bo sung diem d1 vào sau diem d và sửa đổi, bổ sung diem d, diem e khoan 1 như sau:

“d1) Thuong truc Ban Bi thu;

d) Nguyen Tong Bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, nguyên Chu tich nuoc, nguyên Chu tich Quoc hoi, nguyên Thu tuong Chinh phu, nguyên Thuong truc Ban Bi thu;

e) Uy vien Bo Chinh tri;”;

b) Sua doi, bo sung diem h khoan 1 như sau:

“h) Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, Chu nhienm Uy ban Kiem tra Trung uong, Truong ban dang o Trung uong, Chanh Van phong Trung uong Dang, Giam doc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh, Pho Chu tich nuoc, Pho Chu tich Quoc hoi, Pho Thu tuong Chinh phu, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Vien truong Vienkiem sat nhan dan toi cao.”;

c) Sua doi, bo sung diem c khoan 2 như sau:

“c) Khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu, Thuong truc Ban Bi thu;”;

d) Sua doi, bo sung diem d khoan 4 như sau:

“d) Hoi nghi, le hoi do Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Chu tich nuoc, Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu to chuc co doi tuong canh ve quy dinh tai cac diem a, b, c, d hoac d1 khoan 1 Dieu nay tham du; dai hoi dai bieu toan quoc do to chuc chinh tri - xa hoi o trung uong to chuc; hoi nghi quoc te to chuc tai Viet Nam co doi tuong canh ve quy dinh tai cac diem a, b, c, d và d1 khoan 1 hoac diem a khoan 2 Dieu nay tham du.”.

2. Sua doi, bo sung Dieu 11 và Dieu 11a như sau:

“Điều 11. Chế độ canh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư:

- a) Được bảo vệ tiếp cận;
- b) Được bảo vệ nơi ở;
- c) Được bảo vệ nơi làm việc;
- d) Được bảo vệ địa điểm hoạt động;
- d) Được bảo đảm an ninh, an toàn về đồ dùng, vật phẩm, thực ăn, nước uống, phương tiện đi lại;
- e) Được bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường khi đi công tác bằng ô tô; được bố trí toa riêng khi đi công tác bằng tàu hỏa; được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ khi đi công tác bằng tàu bay; được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ khi đi công tác bằng tàu thủy.

2. Đối với nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thường trực Ban Bí thư:

- a) Được bảo vệ tiếp cận;
- b) Được bảo vệ nơi ở.

3. Đối với Ủy viên Bộ Chính trị:

- a) Được bảo vệ tiếp cận;
- b) Được bảo vệ nơi ở;
- c) Được bảo vệ nơi làm việc;
- d) Được bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường khi đi công tác trong nước bằng ô tô trong trường hợp cần thiết.

4. Đối với Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- a) Được bảo vệ tiếp cận;
- b) Được bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường khi đi công tác trong nước bằng ô tô trong trường hợp cần thiết.

5. Trường hợp một người hưởng nhiều chế độ canh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ canh vệ ở mức cao nhất.

Điều 11a. Biện pháp canh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư:

- a) Bảo vệ tiếp cận;
- b) Vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động;
- c) Kiểm tra an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại;
- d) Kiểm nghiệm thực ăn, nước uống trước khi sử dụng;
- d) Tổ chức khảo sát, nắm tình hình đe dọa xây dựng, triển khai phương án bảo vệ;
- e) Sử dụng thềm, phủ hiếu;
- g) Biện pháp khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại;
- h) Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

2. Đối với nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Bí thư:

- a) Bảo vệ tiếp cận;
- b) Vụ trang tuần tra, canh gác nơi ở.

3. Đối với Ủy viên Bộ Chính trị:

- a) Bảo vệ tiếp cận;
- b) Vụ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc;
- c) Tổ chức khảo sát, nắm tình hình để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết;
- d) Sử dụng thế, phù hiệu;
- d) Biện pháp khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại;
- e) Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

4. Đối với Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- a) Bảo vệ tiếp cận;
- b) Tổ chức khảo sát, nắm tình hình để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết;
- c) Sử dụng thế, phù hiệu;
- d) Biện pháp khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại;
- d) Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

5. Tang cương lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp.

6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết các biện pháp cảnh vệ quy định tại Điều này.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau:

“3. Đối với khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Bí thư hoặc khách mời khác theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam thì căn cứ vào yêu cầu đối ngoại, thông lệ quốc tế, đề nghị của phía khách mời và tình hình thực tế để áp dụng một hoặc các chế độ cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12a như sau:

“3. Đối với khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Bí thư hoặc khách mời khác theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam thì căn cứ vào yêu cầu đối ngoại, thông lệ quốc tế, đề nghị của phía khách mời và tình hình thực tế để áp dụng một hoặc các biện pháp cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a của Luật này.”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm g2 khoản 1 Điều 20 như sau:

“g2) Trong trường hợp do quy định của pháp luật nước sở tại hoặc các nguồn nhân lực và phương tiện, thiết bị cần mang theo không đáp ứng được công tác canh vệ, quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để bảo vệ đối tượng canh vệ quy định tại các điểm a, b, c, d và d1 khoản 1 Điều 10 của Luật này khi đi công tác nước ngoài;”.

6. Thay thế từ “quan” bằng từ “phương” tại điểm d khoản 3 Điều 10.

7. Thay thế cụm từ “Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội” bằng cụm từ “Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội” tại điểm d khoản 2 Điều 10.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, qua cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:

“Điều 6a. Khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính

Đối với giấy tờ, thông tin thuộc thành phần hồ sơ để nghị giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, qua cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà có quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục có thể khai thác, sử dụng được thì không yêu cầu có quan, tổ chức, cá nhân phải cung cấp giấy tờ, thông tin đó.”.

2. Bổ sung khoản 22 và khoản 23 vào sau khoản 21 Điều 8 như sau:

“22. UD1 - Cấp cho người nước ngoài là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp được ưu đãi theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

23. UD2 - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu UD1.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:

“6. Thị thực ký hiệu LS, DT1, DT2, UD1, UD2 có thời hạn không quá 05 năm.”.

4. Bổ sung điểm d vào sau điểm d khoản 4 Điều 10 như sau:

“d) Người nước ngoài quy định tại khoản 22 Điều 8 của Luật này phải có giấy tờ chứng minh là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu đãi.”.

5. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 12 như sau:

“6. Người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được miễn thị thực có thời hạn trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện tử đối với cơ quan, tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16b của Luật này và cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16b của Luật này.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16b như sau:

“Điều 16b. Thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này được đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có tài khoản định danh điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử;

b) Có chủ ký điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này sử dụng tài khoản định danh điện tử truy cập vào Công dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy

dinh tại Công dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thi thực diện tu sau khi nhận mã hồ sơ diện tu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

3. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Công dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thi thực diện tu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thi thực diện tu và phí cấp thi thực.

4. Cơ quan, tổ chức truy cập vào Công dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thi thực diện tu, sử dụng mã hồ sơ diện tu để nhận kết quả trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và thông báo cho người nước ngoài.

5. Người nước ngoài được cấp thi thực diện tu sử dụng mã hồ sơ diện tu do cơ quan, tổ chức thông báo để in kết quả cấp thi thực diện tu tại Công dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thi thực diện tu.”.

8. Bổ sung điểm d vào sau điểm d khoản 1 Điều 31 như sau:

“d) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn tạm trú được cấp theo điều ước quốc tế.”.

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 36 như sau:

“b) Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc diện được cấp thi thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2, TT, UD1, UD2.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 như sau:

“2. Thời hạn tạm trú có ký hiệu DT1, UD1, UD2 có thời hạn không quá 10 năm.”.

11. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Trường hợp thương trú, trường hợp thương trú bị mất phải khai rõ thông tin tại tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thương trú;”;

b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trường hợp người nước ngoài được làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ thương trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh.”.

12. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 45 như sau:

“b) Công dân Việt Nam thương trú ở trong nước được mọi, bao lãnh ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người nước ngoài vào Việt Nam tham. Công dân Việt Nam thương trú ở trong nước là ông, bà được mọi, bao lãnh cháu nội, cháu ngoại là người nước ngoài vào Việt Nam tham;”.

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 46 như sau:

“3. Quy định việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế của khu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế ven biển được miễn thi thực quy định tại khoản 3 và khoản 3a Điều 12 của Luật này có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thi thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chung nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; cấp, sử dụng tại khoản định danh diện tu cho người nước ngoài; người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua Công kiểm soát tự động.”.

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương theo quy định của Luật này.”.

15. Sửa đổi, bổ sung tên của Điều 52 như sau:

“Điều 52. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

16. Thay thế một số từ, cụm từ tại một số điểm, khoản, điều như sau:

a) Thay thế từ “Phong” bằng từ “Liên đoàn” tại khoản 6 Điều 8 và điểm d khoản 1 Điều 14;

b) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 22;

- c) Thay the cum tu “Hoi dong canh tranh” bang cum tu “Uy ban canh tranh quoc gia” tai khoan 1 Dieu 29;
- d) Thay the cum tu “thi tran, thi xa, thanh pho” bang cum tu “don vi hanh chinh cap xa” tai khoan 2 Dieu 34;
- d) Thay the tu “thi tran” bang tu “dac khu” tai khoan 1, khoan 2 Dieu 33 va khoan 5 Dieu 51;
- e) Thay the cum tu “khoan 1, 2, 3 va 4” bang cum tu “khoan 1, 3 va 4” tai khoan 5 Dieu 51.

17. Bai bo khoan 6 va khoan 7 Dieu 16.

Dieu 3. Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Xuat canh, nhap canh cua cong dan Viet Nam

1. Sua doi, bo sung diem c khoan 2 Dieu 7 nhu sau:

“c) Ho chieu pho thong cap theo thu tuc rut gon co thoi han khong qua 12 thang, khong duoc gia han va chi co gia tri su dung 01 lan khi xuat canh Viet Nam hoac nhap canh Viet Nam.”.

2. Sua doi, bo sung khoan 10 Dieu 8 nhu sau:

“10. Cap pho cua nguoi dung dau to chuc chinh tri - xa hoi truc thuoc Mat tran To quoc Viet Nam.”.

3. Sua doi, bo sung diem d khoan 2 Dieu 9 nhu sau:

“d) Nguoi dung dau co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap tinh, Uy ban nhan dan cap xa;”.

4. Sua doi, bo sung khoan 1 Dieu 12 nhu sau:

“1. Nguoi de nghi cap, gia han ho chieu nop to khai theo mau da dien day du thong tin, 02 anh chan dung, giay to lien quan theo quy dinh tai khoan 2 Dieu nay va xuat trinh The can cuoc cong dan hoac the can cuoc hoac can cuoc dien tu tai Co quan Lanh su Bo Ngoai giao hoac co quan duoc Bo Ngoai giao uy quyen.”.

5. Sua doi, bo sung khoan 1 Dieu 15 nhu sau:

“1. Nguoi de nghi cap ho chieu nop to khai theo mau da dien day du thong tin, 02 anh chan dung va giay to lien quan theo quy dinh tai khoan 2 Dieu nay; xuat trinh The can cuoc cong dan hoac the can cuoc hoac can cuoc dien tu hoac ho chieu con gia tri su dung.”.

6. Sua doi, bo sung diem b khoan 1a Dieu 16 nhu sau:

“b) Ban chup The can cuoc cong dan hoac the can cuoc hoac can cuoc dien tu hoac giay to khac co lien quan do co quan co tham quyen cua Viet Nam cap doi voi truong hop co su thay doi thong tin ve nhan than so voi thong tin trong ho chieu da cap lan gan nhat;”.

7. Sua doi, bo sung khoan 2 Dieu 20 nhu sau:

“2. Cong an xa, phuong, dac khu, Co quan Quan ly xuat nhap canh Cong an cap tinh tiep giap duong bien gioi voi nuoc lang gieng cap giay thong hanh cho cac truong hop quy dinh tai Dieu 19 cua Luat nay.”.

8. Sua doi, bo sung khoan 2 Dieu 21 nhu sau:

“2. Nguoi bi tam hoan xuat canh, tru truong hop quy dinh tai khoan 12 Dieu 37 cua Luat nay hoac truong hop nguoi do dang o nuoc ngoai.”.

9. Bo sung cac khoan 5, 6 va 7 vao sau khoan 4 Dieu 27 nhu sau:

“5. Huy gia tri su dung cua ho chieu pho thong con thoi han doi voi truong hop da duoc cap ho chieu pho thong moi.

6. Thu hoi, huy gia tri su dung cua ho chieu da duoc cap nhung bi sai thong tin tren ho chieu.

7. Huy gia tri su dung ho chieu cua nguoi dang bi truy na.”.

10. Bo sung Dieu 31a va Dieu 31b vao sau Dieu 31 nhu sau:

“Dieu 31a. Huy gia tri su dung cua ho chieu pho thong con thoi han doi voi truong hop da duoc cap ho chieu pho thong moi va thu hoi, huy gia tri su dung cua ho chieu da duoc cap nhung bi sai thong tin tren ho chieu

1. Sau khi cap ho chieu pho thong moi cho cong dan, co quan cap ho chieu thuc hien viec huy gia tri su dung ho chieu pho thong da duoc cap truoc do cua nguoi do neu con thoi han su dung.

2. Thu hoi, huy gia tri su dung cua ho chieu da duoc cap nhung bi sai thong tin tren ho chieu:

a) Khi co can cu xac dinh ho chieu da cap cho cong dan bi sai thong tin tren ho chieu thi co quan cap ho chieukiem tra, yeu cau nguoi da duoc cap ho chieu nop lai ho chieu do de thu huy;

b) Truong hop khong thu hoi duoc ho chieu con thoi han thi co quan cap ho chieu thuc hien viec huy gia tri su dung cua ho chieu do trong Co so du lieu quoc gia ve xuat nhap canh.

Điều 31b. Huy gia tri su dung ho chieu cua nguoi dang bi truy na

Khi co can cu xac dinh ho chieu cua nguoi dang bi truy na con thoi han, co quan co tham quyen cap ho chieukiem tra va thuc hien huy gia tri su dung ho chieu cua nguoi do. Truong hop nguoi bi truy na dang o nuoc ngoai ve Viet Nam de dau thu hoac phuc vu hoat dong to tung hinh su khac thi co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai cap ho chieu pho thong theo thu tuc rut gon cho nguoi do.”.

11. Sua doi, bo sung khoan 2 Điều 40 nhu sau:

“2. Co so du lieu quoc gia ve xuat canh, nhap canh cua cong dan Viet Nam duoc xay dung bao dam ket noi voi cac co so du lieu ve dan cu, can cuoc, quoc tịch va cac co so du lieu khac, dap ung tieu chuan ve cau truc co so du lieu va tieu chuan, quy chuan ky thuat cong nghe thong tin, bao dam duy tri lien tuc, on dinh, thong suot, an toan, bao mat.

Doi voi giay to, thong tin thuoc thanh phan ho so de nghi giai quyet thu tuc hanh chinh trong linh vuc xuat canh, nhap canh cua cong dan Viet Nam da co trong cac co so du lieu ma co quan tiep nhan, giai quyet thu tuc co the khai thac, su dung duoc thi khong yeu cau cong dan phai cung cap giay to, thong tin do.”.

12. Sua doi, bo sung khoan 2 Điều 46 nhu sau:

“2. Chu tri, phoi hop voi Bo Cong an quy dinh viec cap, gia han, thu hoi, huy gia tri su dung ho chieu ngoai giao, ho chieu cong vu, cap cong ham ho tro xin thi thuc do Co quan Lanh su Bo Ngoai giao, co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai va co quan duoc Bo Ngoai giao uy quyen thuc hien; phoi hop voi Bo Cong an huong dan cu the quy trinh cap, thu hoi, huy gia tri su dung ho chieu pho thong tai co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai.”.

13. Bo mot so tu, cum tu tai mot so diem, khoan, dieu nhu sau:

a) Bo cum tu “hoac so chung minh nhan dan” tai diem g khoan 3 Điều 6;

b) Bo cum tu “Chung minh nhan dan, The can cuoc cong dan,” tai diem e khoan 2 Điều 12;

c) Bo tu “huyen,” tai khoan 1 Điều 19;

d) Bo cum tu “cap huyen,” tai diem a khoan 2 Điều 28;

d) Bo cum tu “chung minh nhan dan hoac so” tai diem g khoan 1 Điều 41.

14. Bai bo khoan 9 Điều 11 va diem d khoan 2 Điều 12.

Điều 4. Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luật Cư trú

1. Sua doi, bo sung mot so khoan cua Điều 2 nhu sau:

a) Sua doi, bo sung khoan 2 nhu sau:

“2. *Cư trú* la viec cong dan sinh song tai mot dia diem thuoc don vi hanh chinh cap xa.”;

b) Sua doi, bo sung khoan 4 nhu sau:

“4. *Cơ quan đang ký cư trú* la co quan quan ly cư trú truc tiep thuc hien viec đang ký cư trú cua cong dan, bao gom Cong an xa, phuong, dac khu (sau day goi chung la Cong an cap xa).”.

2. Sua doi, bo sung khoan 11 Điều 7 nhu sau:

“11. Giai quyết cho đăng ký thương tru, đăng ký tam tru khi biết rõ người đăng ký thương tru, đăng ký tam tru không sinh song tại cho o do, tru truông hop đăng ký thương tru hoặc đăng ký tam tru cho trẻ em dưới 6 tuổi về voi cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha hoặc mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 20 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Người dưới 6 tuổi được đăng ký thương tru tại cho o hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về o voi cha, mẹ, người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu cho o hợp pháp do.

Công dân được đăng ký thương tru tại cho o hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu cho o hợp pháp đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Về o voi chồng; chồng về o voi vợ; người từ đủ 6 tuổi trở lên về o voi cha, mẹ, người giám hộ; cha, mẹ về o voi con; người mất năng lực hành vi dân sự, người có kho khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về o voi người giám hộ;

b) Người cao tuổi về o voi anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người mất năng lực hành vi dân sự, người có kho khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về o voi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về o voi cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:

“8. Công dân không được đăng ký thương tru mới tại cho o quy định tại Điều 23 của Luật này, tru truông hop người dưới 6 tuổi được đăng ký thương tru tại cho o hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về o voi cha, mẹ, người giám hộ và quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”.

5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 21 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hộ sơ đăng ký thương tru đối với người quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) To khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thương tru của chủ hộ, chủ sở hữu cho o hợp pháp hoặc người được ủy quyền, tru truông hop đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Trường hợp người dưới 6 tuổi đăng ký thương tru về o voi cha, mẹ, người giám hộ thì To khai thay đổi thông tin về cư trú không cần có ý kiến đồng ý cho đăng ký thương tru của chủ hộ, chủ sở hữu cho o hợp pháp hoặc người được ủy quyền;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, tru truông hop đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau:

“9. Trường hợp người đăng ký thương tru quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thương tru phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng thì phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 24 như sau:

“d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;”.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 26 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như sau:

“b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, khi có sự thay đổi thông tin về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền, thông tin thay đổi về hộ tịch của công dân được cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ sở dữ liệu về cư trú;”.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 29 như sau:

“d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:

“Điều 30. Thông báo lưu trú

1. Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở do thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

2. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số họ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

3. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc thông báo lưu trú.”.

10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31 như sau:

“2. Trước khi di khỏi nơi cư trú, người quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người do. Công dân khai báo tạm vắng với cơ quan đăng ký cư trú nói người do cư trú qua Công dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận nội dung khai báo tạm vắng, kiểm tra nội dung khai báo và trao đổi với cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người do. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị khai báo tạm vắng, cơ quan đăng ký cư trú cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 02 ngày làm việc.

3. Người quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trường hợp người quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là người chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 33 như sau:

“2. Cập nhật thông tin về cư trú của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Tiếp nhận phản hồi của người dân về việc thông tin sai lệch, phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh, kịp thời cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân.”.

12. Thay thế một số từ, cụm từ tại một số điểm, khoản, điều như sau:

a) Thay thế từ “thị trấn” bằng từ “đặc khu” tại điểm b khoản 2 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 31;

b) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xa” tại điểm c khoản 1 Điều 31;

c) Thay thế cụm từ “an toàn” bằng cụm từ “an ninh” tại điểm c khoản 3 Điều 36.

13. Bổ một số cụm từ tại một số khoản, điều như sau:

a) Bổ từ “2,” tại khoản 8 Điều 21;

b) Bổ cụm từ “sở Chứng minh nhân dân,” tại khoản 4 Điều 31.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán chức

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 3 như sau:

“18. Ứng dụng dinh danh quốc gia (VNeID) là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt động dinh danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.”.

2. Bổ sung khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 7 như sau:

“10. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng dinh danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 như sau:

“11. Chính phủ quy định chi tiết các khoản 1, 2, 3, 5 và 9 Điều này; quy định trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lộ trình và thời hạn hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 như sau:

“4. Việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 24 của Luật này được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng dinh danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, móng tay đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

1. Tại cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố và Công an xa, phường, đặc khu.

2. Tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại cơ quan, đơn vị khác hoặc tại chỗ của công dân.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 29 như sau:

“a) Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;”.

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 30 như sau:

“a) Công an xa, phường, đặc khu, cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố nơi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sinh sống;”.

8. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 33 như sau:

“3. Trường hợp người được cấp căn cước điện tử đã xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.”.

9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 41 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Ban hành theo tham quyền hoặc trình cơ quan có tham quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về can cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, dinh danh và xác thực diện tử; quy định có quan thực hiện nhiệm vụ quản lý can cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, hệ thống dinh danh và xác thực diện tử.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

“10. Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, hệ thống dinh danh và xác thực diện tử; có cơ chế giám sát độc lập về việc kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, hệ thống dinh danh và xác thực diện tử; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý can cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, hệ thống dinh danh và xác thực diện tử.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 như sau:

“3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng cơ sở vật chất, bố trí kinh phí thương xuyên cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu can cước, hệ thống dinh danh và xác thực diện tử; kinh phí bảo đảm cho việc sản xuất, cập, cập đổi, cập lại thể can cước, giấy chứng nhận can cước theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.”.

11. Thay thế một số từ, cụm từ tại một số điểm, khoản, điều như sau:

a) Thay thế cụm từ “an ninh, an toàn thông tin” bằng cụm từ “an ninh mạng” tại khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 14;

b) Thay thế từ “thị trấn” bằng từ “đặc khu” tại điểm b khoản 4 Điều 30;

c) Thay thế cụm từ “an toàn thông tin” bằng cụm từ “an ninh mạng” tại điểm c khoản 1 Điều 39.

12. Bổ một số cụm từ tại một số khoản, điều như sau:

a) Bổ cụm từ “và pháp luật về an toàn thông tin mạng” tại khoản 4 Điều 10;

b) Bổ cụm từ “hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã” tại khoản 1 Điều 30.

13. Bãi bỏ khoản 4 Điều 42.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luc lương tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 như sau:

“3. Tại đặc khu không tổ chức Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.”.

2. Thay thế từ “thị trấn” bằng từ “đặc khu” tại khoản 2 Điều 2, khoản 3 Điều 11 và khoản 2 Điều 13.

3. Bổ cụm từ “hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã” tại khoản 2 Điều 14.

4. Bãi bỏ khoản 4 Điều 5.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d như sau:

“c) Cơ sở dữ liệu về đạo tạo lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dụng;

d) Cơ sở dữ liệu về sát hạch, cấp giấy phép lái xe;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm h như sau:

“h) Cơ sở dữ liệu về hành trình của phương tiện giao thông đường bộ, hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang cho khách theo quy định của Luật này;”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 18 và bổ sung khoản 18a vào sau khoản 18 Điều 9 như sau:

“18. Làm gian đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách theo quy định của Luật này.

18a. Sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách để xâm phạm nhân phẩm, danh dự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Khi cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 27 như sau:

“a) Xe chưa chạy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chưa chạy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy, xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu có đèn nhấp nháy màu đỏ;

b) Xe của lực lượng công an, quân sự, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông đang dương có đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ;”.

5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Phương tiện giao thông thông minh là phương tiện giao thông đường bộ mà toàn bộ việc điều khiển, duy trì hoạt động của phương tiện không cần có sự điều khiển trực tiếp của người lái trên phương tiện đó.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Điều này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 35 như sau:

“2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách.

Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Phương tiện giao thông thông minh là xe có giới, xe máy chuyên dùng thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 41 như sau:

“7. Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn năng lượng xe có giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe có giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe có giới; quy định về trình tự, thủ tục chung nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe có giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe có giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này; quy định về tiêu chuẩn, tap huan đang kiểm viên, cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đang kiểm viên.”.

8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 42 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe có giới, xe máy chuyên dùng; chung nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe có giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo do đang kiểm viên của cơ sở đang kiểm thực hiện và được cơ sở đang kiểm cấp giấy chứng nhận.”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 5 như sau:

“e) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khi thái xe mô tô, xe gắn máy; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 43 như sau:

“1. Cơ sở đăng kiểm là tổ chức cung cấp dịch vụ công thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ; chung nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo.

Cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kết quả chung nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo.

Cơ sở đăng kiểm chỉ được từ chối kiểm định trong các trường hợp: theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; khi chủ phương tiện chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin thể hiện trên chung nhận đăng ký xe không dung với biển số xe hoặc với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định; chưa thực hiện cấp đổi chung nhận đăng ký xe tại lần kiểm định tiếp theo sau khi phương tiện đã được cấp chung nhận cải tạo; cơ quan xác thực việc chủ xe làm giả tài liệu, giấy tờ của phương tiện.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52 như sau:

“9. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này; quy định về tải trọng, khối giới hạn của đường bộ; quy định lưu hành xe qua khối giới hạn, xe qua tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép lưu hành cho xe qua tải trọng, xe qua khối giới hạn, xe bánh xích.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 57 như sau:

“9. Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế, trình tự, thủ tục cấp và việc sử dụng giấy phép lái xe, giấy phép lái xe quốc tế; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy phép lái xe, trình tự, thủ tục cấp và việc sử dụng giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”.

12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 60 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 3 như sau:

“e) Nặng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C, D1, D2, D lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 8 và bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 như sau:

“7. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức đào tạo lái xe khác quy định tại khoản 2 Điều này; quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá đề cập, cấp lại, thu hồi giấy phép xe tập lái; quy định tiêu chuẩn của giáo viên dạy lái xe; quy định việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe; quy định việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe.

8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo lái xe; quy định thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe quy định tại khoản 4 Điều này; quy định tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo lái xe mô tô.

9. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc đào tạo lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”.

13. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 61 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Trung tâm sát hạch lái xe là đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe; phải đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; phải sử dụng thiết bị ứng

dung công nghệ thông tin và phải chia sẻ ngay kết quả và dữ liệu giám sát qua trình sát hạch đến cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để giám sát, trừ khi tổ chức sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 và bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 như sau:

“6. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá đề cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe; quy định điều kiện san tap lại để sát hạch lái xe mô tô.

7. Bộ trưởng Bộ Công an quy định hình thức, nội dung, quy trình sát hạch đề cấp giấy phép lái xe; điều kiện, tiêu chuẩn sát hạch viên, tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên; tiêu chuẩn kỹ thuật san tap lại để sát hạch lái xe mô tô, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

8. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”.

14. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 62 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 như sau:

“b) Giấy phép lái xe cấp sai quy định hoặc người được cấp có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có giấy phép lái xe quy định tại các điểm d, e, g, h, i, k, l, m và n khoản 3 Điều 89 của Luật này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”.

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 như sau:

“1. Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 04 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.”.

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 67 như sau:

“3. Khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách; tiếp nhận dữ liệu thu thập từ công trình kiểm soát tại trong xe.”.

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau:

“Điều 71. Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang cho khách; hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra tại trong xe cơ giới

1. Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ được quy định như sau:

a) Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hệ thống thu thập tín hiệu, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh về hành trình của phương tiện tham gia giao thông đường bộ, tình trạng giao thông và các dữ liệu liên quan khác được xây dựng, lắp đặt trên các tuyến giao thông đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để giám sát tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác;

b) Việc xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải tuân thủ đúng quy trình, quy tắc, bảo đảm hoạt động liên tục và kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông;

c) Dữ liệu thu thập được từ hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải được quản lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức;

được sử dụng để xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật khác và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

2. Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoảng cho khách dùng để ghi, lưu trữ, truyền phát thông tin, dữ liệu về hành trình của phương tiện tham gia giao thông đường bộ và hình ảnh của người lái xe, hình ảnh khoảng cho khách phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về vận tải đường bộ; đo lường Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, sử dụng; được kết nối, chia sẻ với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan.

3. Hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra tại trong xe có giới được trang bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông để phục vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tải trọng xe trên đường bộ.

4. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoảng cho khách; quy định việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoảng cho khách; quy định việc trang bị, lắp đặt, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra tại trong xe có giới.”.

18. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 75 như sau:

“c) Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoảng cho khách;”.

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 87 như sau:

“2. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

3. Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về đạo tạo lái xe; chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe có giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe có giới và nhiệm vụ quản lý khác theo quy định của Luật này; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật này.”.

20. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 88 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Khoản 3 Điều 10 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.”;

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như sau:

“2a. Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ tại khoản 2 Điều 35 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2028. Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoảng cho khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) tại khoản 2 Điều 35 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định.”.

21. Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Bộ Xây dựng” tại khoản 13 Điều 11, khoản 4 Điều 12, khoản 5 Điều 42, điểm d khoản 1 Điều 49, khoản 7 Điều 53 và khoản 4 Điều 63.

22. Bổ một số cụm từ tại một số khoản, điều như sau:

a) Bộ cụm từ “, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,” tại khoản 3 Điều 6;

b) Bộ cụm từ “trực thuộc trung ương” tại khoản 3 Điều 75.

23. Bãi bỏ khoản 7 Điều 62.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Duong bo

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau:

“6. Cơ quan quản lý duong bo là cơ quan thuộc Bộ Xây dựng giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động duong bo; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch mang luoi duong bo.”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch kết cấu hạ tầng duong bo.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phân loại duong bo theo cấp quản lý

1. Duong bo theo cấp quản lý bao gồm: quốc lộ, duong tỉnh, duong xã, duong thôn, duong đô thị, duong chuyên dụng và được xác định như sau:

a) Quốc lộ là duong nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; duong nối liền các trung tâm hành chính cấp tỉnh; duong có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng, khu vực;

b) Duong tỉnh là duong nằm trong địa bàn một tỉnh nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của cấp xã; duong có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Duong xã là duong nối trung tâm hành chính của xã với thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) và điểm dân cư nông thôn hoặc duong nối với xã lân cận; duong có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã;

d) Duong thôn là duong trong khu vực thôn; duong trực nối thôn với khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn thôn;

d) Duong đô thị là duong trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị, bao gồm: duong cao tốc đô thị, duong phố, duong ngõ, ngách, kiot, hẻm trong đô thị;

e) Duong chuyên dụng là duong chuyên phục vụ giao thông cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và duong nội bộ.

2. Duong địa phương bao gồm: duong tỉnh, duong đô thị, duong xã, duong thôn.

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm quản lý quốc lộ, trừ quốc lộ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này và duong gom, duong bên quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý các loại duong sau đây:

a) Quản lý duong tỉnh, quốc lộ đi qua đô thị loại đặc biệt; quốc lộ khi được phân cấp; tuyen, đoạn tuyen quốc lộ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng tuyen tránh thay thế phù hợp với quy hoạch mang luoi duong bo; tuyen, đoạn tuyen quốc lộ không còn trong quy hoạch mang luoi duong bo, trừ trường hợp quốc lộ có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm quốc phòng, an ninh; tuyen, đoạn tuyen quốc lộ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, khả năng bố trí nguồn lực của địa phương; tuyen, đoạn tuyen quốc lộ đã được di chuyển tại san về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tại san công;

b) Quy định việc quản lý duong đô thị, duong xã, duong thôn;

c) Quản lý duong gom, duong bên tách khỏi quốc lộ.

5. Người quản lý, sử dụng duong bo đối với duong chuyên dụng có trách nhiệm quản lý duong chuyên dụng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:

“3. Trách nhiệm công bo tại trong, kho giới hạn của duong bo được quy định như sau:

a) Cơ quan quản lý duong bo thuộc Bộ Xây dựng công bo tại trong, kho giới hạn của duong bo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố tại trong, kho giới hạn của đường bộ thuộc phạm vi quản lý và đường chuyên dùng quy định tại điểm c khoản này trên địa bàn;

c) Người quản lý, sử dụng đường bộ đối với đường chuyên dùng có hoạt động giao thông công cộng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tại trong, kho giới hạn của đường chuyên dùng để cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố;

d) Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin về tại trong, kho giới hạn cho các cơ quan quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Đường bộ được tham tra, tham dinh về an toàn giao thông trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác và trong quá trình khai thác công trình đường bộ, chủ đường bộ có cấp kỹ thuật theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật này, đường phố gom, đường nội bộ đô thị.

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, việc tham tra, tham dinh an toàn giao thông được thực hiện cùng với công tác tham tra, tham dinh báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 39 như sau:

“a) Bến xe được xây dựng tại các đô thị và các khu vực cần thiết khác để phục vụ vận tải hành khách công cộng;

b) Bãi đỗ xe được xây dựng phù hợp với nhu cầu đỗ xe tại các khu vực trong đô thị, ngoài ô thành phố, đường có lưu lượng vận tải lớn và các khu vực khác khi cần thiết để phục vụ đỗ xe, trong giữ xe. Bãi đỗ xe gồm: bãi đỗ xe tại; bãi đỗ xe khách, xe con; bãi đỗ xe dùng cho nhiều loại xe;”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 78 như sau:

“3. Người thuê phương tiện để tải lại không được sử dụng phương tiện đi thuê để vận tải hành khách, hàng hóa có thu tiền, trả xe gan máy, xe mô tô hai bánh.”.

8. Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Bộ Xây dựng” tại khoản 3 Điều 10, điểm a khoản 3 Điều 21, khoản 5 Điều 25, khoản 5 Điều 26, khoản 3 Điều 28, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 30, điểm b khoản 3 và khoản 7 Điều 32, khoản 8 Điều 35, khoản 3 Điều 36, khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 38, các khoản 1, 4 và 5 Điều 39, Điều 49, khoản 1 và khoản 5 Điều 52, khoản 3 Điều 57, khoản 4 Điều 61, khoản 2 và khoản 3 Điều 82.

9. Bổ một số cụm từ tại một số khoản, điều như sau:

a) Bổ cụm từ “các điểm a, b và d” tại khoản 3 Điều 10;

b) Bổ cụm từ “; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” tại khoản 1 Điều 12.

10. Bãi bỏ khoản 4 Điều 10, Điều 83.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 như sau:

“4. Trường hợp cần thiết phải trang bị loại vũ khí quân dụng ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì Bộ trưởng Bộ Công an quyết định sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 2 Điều 31 như sau:

“b) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản này nộp trên Công dịch vụ công quốc gia, Ung dụng dinh danh quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an hoặc nộp tại Công an cấp xã nơi đất trú sơ hoặc nơi cư trú;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an cấp xã phải thông báo xác nhận khai báo vũ khí cho tổ chức, cá nhân sở hữu.”.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:

“a) To chuc, doanh nghiệp san xuat vat lieu no cong nghiep phai la to chuc, doanh nghiệp nha nuoc hoac doanh nghiệp do doanh nghiệp nha nuoc nam giu 100% von dieu le duoc Bo truong Bo Cong Thuong, Bo truong Bo Quoc phong hoac Bo truong Bo Cong an giao nhiem vu trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh;”;

b) Sua doi, bo sung diem a khoan 3 nhu sau:

“a) Doanh nghiệp kinh doanh vat lieu no cong nghiep phai la doanh nghiệp nha nuoc hoac doanh nghiệp do doanh nghiệp nha nuoc nam giu 100% von dieu le duoc Bo truong Bo Cong Thuong, Bo truong Bo Quoc phong hoac Bo truong Bo Cong an giao nhiem vu trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh;”.

4. Sua doi, bo sung diem b khoan 1 Dieu 35 nhu sau:

“b) Ban sao van ban giao nhiem vu san xuat vat lieu no cong nghiep cua Bo truong Bo Cong Thuong, Bo truong Bo Quoc phong hoac Bo truong Bo Cong an, tru truong hop to chuc, doanh nghiệp da duoc phep nghien cuu, phat trien, thu nghiem vat lieu no cong nghiep theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 34 cua Luật nay;”.

5. Sua doi, bo sung diem b khoan 1 Dieu 36 nhu sau:

“b) Ban sao van ban giao nhiem vu kinh doanh vat lieu no cong nghiep cua Bo truong Bo Cong Thuong, Bo truong Bo Quoc phong hoac Bo truong Bo Cong an.”.

6. Sua doi, bo sung diem d khoan 1 Dieu 39 nhu sau:

“d) Ban sao van ban nghiem thu ve phong chay va chua chay hoac van ban chap thuan ket qua nghiem thu ve phong chay va chua chay doi voi kho co dinh chua vat lieu no cong nghiep va dieu kien bao dam an toan theo tieu chuan, quy chuan ky thuat;”.

7. Sua doi, bo sung mot so diem, khoan cua Dieu 40 nhu sau:

a) Sua doi, bo sung diem b khoan 2 nhu sau:

“b) Co du dieu kien ve su dung, bao quan va van chuyen vat lieu no cong nghiep theo quy dinh cua Luật nay; co co so vat chat, ky thuat va nhan su bao dam cung ung dich vu no min cho to chuc, ca nhan thue dich vu.

Doi voi vat lieu no cong nghiep, phai co kho bao quan hoac gui kho bao quan bao dam tieu chuan theo quy dinh cua Luật nay. Viec gui kho phai co thoa thuan bang van ban va thong bao den Uy ban nhan dan cap tinh de theo doi, quan ly;”;

b) Sua doi, bo sung diem b khoan 4 nhu sau:

“b) Truong hop dich vu no min tai dia phuong co pham vi hoat dong gioi han trong dia ban dat lien cua 01 tinh hoac thanh pho thi phai co van ban de nghi cua Uy ban nhan dan cap tinh;”;

c) Sua doi, bo sung diem d khoan 4 nhu sau:

“d) Truong hop doanh nghiệp da co giay phep kinh doanh vat lieu no cong nghiep thi ho so khong bao gom giay to, tai lieu quy dinh tai diem d khoan 1 Dieu 39 cua Luật nay.”.

8. Sua doi, bo sung khoan 5 Dieu 44 nhu sau:

“5. Ho so, van ban de nghi quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Dieu nay nop tren Cong dich vu cong quoc gia, He thong thong tin giai quyet thu tuc hanh chinh cua Uy ban nhan dan cap tinh noi san xuat tien chat thuoc no hoac gui qua duong buu chinh ve co quan co tham quyen do Uy ban nhan dan cap tinh noi san xuat tien chat thuoc no quy dinh; truong hop truc tiep nop ho so thi van ban de nghi bo sung ho ten, so dinh danh ca nhan hoac so ho chieu cua nguoi den lien he.”.

9. Sua doi, bo sung khoan 1 Dieu 50 nhu sau:

“1. Doanh nghiệp khong thuoc pham vi quan ly cua Bo Quoc phong co van ban de nghi cap giay phep kinh doanh cong cu ho tro, trong do ghi ro ten, dia chi doanh nghiệp; ly do; so quyet dinh thanh lap hoac so giay chung nhan dang ky doanh nghiệp; ho ten, so dinh danh ca nhan hoac so ho chieu cua nguoi dai dien theo phap luat; danh sach nguoi quan ly, nguoi phuc vu co lien quan truc tiep den cong tac bao quan va kinh doanh cong cu ho tro.”.

10. Sua doi, bo sung khoan 5 Dieu 62 nhu sau:

“5. To chuc, don vi duoc phep thuc hien tim kiem vu khi, vat lieu no bao gom: don vi chuyen nganh ky thuat ve vu khi, cong binh thuoc Bo Quoc phong, Bo Cong an; to chuc khac duoc Bo truong Bo Cong an cho phep sau khi thong nhat voi Bo truong Bo Quoc phong.”.

11. Sua doi, bo sung mot so khoan cua Dieu 63 nhu sau:

a) Sua doi, bo sung khoan 2 nhu sau:

“2. Co quan Cong an cap xa va don vi Quan doi cap trung doan tro len co trach nhiem phan loai vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro da tiep nhan, thu gom.”;

b) Sua doi, bo sung khoan 4 nhu sau:

“4. Co quan Cong an cap tinh va don vi Quan doi cap trung doan tro len thuc hien viec tieu huy vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro.”.

12. Sua doi, bo sung mot so diem, khoan cua Dieu 65 nhu sau:

a) Sua doi, bo sung khoan 1 nhu sau:

“1. Co quan Cong an cap xa, co quan quan su cap xa sau khi tiep nhan, thu gom vu khi, cong cu ho tro phai lap thong ke, ban giao cho co quan Cong an cap tinh, don vi Quan doi cap trung doan tro len, tru truong hop quy dinh tai khoan 2 Dieu nay.”;

b) Sua doi, bo sung diem a khoan 2 nhu sau:

“a) Co quan Cong an cap xa va co quan quan su cap xa lap thong ke ban giao cho don vi Quan doi cap trung doan tro len;”.

13. Sua doi, bo sung mot so diem, khoan cua Dieu 67 nhu sau:

a) Sua doi, bo sung diem a khoan 2 nhu sau:

“a) Sau khi tiep nhan, thu gom vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro, co quan Cong an cap xa, don vi Quan doi cap trung doan tro len tien hanh phan loai va bao cao co quan cap tren truc tiep quyet dinh dua vao su dung hoac tieu huy;”;

b) Sua doi, bo sung diem a khoan 3 nhu sau:

“a) Sau khi co quyet dinh tieu huy vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro, co quan Cong an cap tinh, don vi Quan doi cap trung doan tro len phai thanh lap Hoi dong tieu huy va xay dung phuong an tieu huy. Thanh phan Hoi dong bao gom: dai dien co quan tieu huy la Chu tich Hoi dong; dai dien co quan ky thuat chuyen nganh va co quan thuc hien quan ly nha nuoc ve moi truong cap tinh, Uy ban nhan dan cap xa noi co dia diem tieu huy la thanh vien Hoi dong. Phuong an tieu huy phai bao dam an toan, han che anh huong den moi truong;”;

c) Sua doi, bo sung khoan 4 nhu sau:

“4. Truong hop vu khi, vat lieu no co nguy co mat an toan, can xu ly khan cap thi nguoi dung dau co quan Cong an cap xa, don vi Quan doi cap trung doan tro len quyet dinh tieu huy ngay; sau khi tieu huy phai bao cao ngay co quan cap tren bang van ban.”.

14. Bo sung cum tu “Ung dung dinh danh quoc gia,” vao sau cum tu “Cong dich vu cong quoc gia,” tai diem b khoan 3 Dieu 14, diem b khoan 1 Dieu 25, diem c khoan 1 Dieu 26, khoan 3 Dieu 50, khoan 2 Dieu 51, diem b khoan 1 Dieu 53, khoan 2 Dieu 54, diem c khoan 2 Dieu 55, diem b khoan 2 Dieu 56 va diem b khoan 1 Dieu 57.

15. Thay the mot so tu, cum tu tai mot so diem, khoan, dieu nhu sau:

a) Thay the cum tu “doanh nghiep hoat dong dich vu no min” bang cum tu “to chuc, doanh nghiep hoat dong dich vu no min” tai khoan 4 Dieu 39;

b) Thay the tu “doanh nghiep” bang cum tu “to chuc, doanh nghiep” tai diem a, diem b khoan 1 va khoan 2 Dieu 40;

c) Thay the cum tu “Ho so, van ban” bang tu “Van ban” tai khoan 3 Dieu 50;

d) Thay the tu “huyen” bang tu “xa” tai khoan 1, khoan 2 va khoan 4 Dieu 62.

16. Bo mot so tu, cum tu tai mot so diem, khoan, dieu nhu sau:

a) Bo cum tu “Ban sao hoa don, phieu xuat kho hoac giay to chung minh nguon goc, xuat xu hop phap;” tai diem a khoan 1 Dieu 21, diem a khoan 1 Dieu 26 va diem a khoan 2 Dieu 55;

b) Bo tu “ho so,” tai khoan 4 Dieu 50;

c) Bổ cum tu “cơ quan quản sự cấp huyện,” tại khoản 3 Điều 64.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:

“4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.”.

2. Thay thế một số từ, cum tu tại một số điểm, khoản, điều như sau:

a) Thay thế cum tu “Bổ Giao thông vận tải” bằng cum tu “Bổ Xây dựng” tại khoản 3 Điều 9;

b) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xa” tại điểm c khoản 5 Điều 26 và điểm c khoản 5 Điều 35.

3. Bổ một số cum tu tại một số khoản, điều như sau:

a) Bổ cum tu “, Bổ Lao động - Thương binh và Xã hội,” tại khoản 4 Điều 9;

b) Bổ cum tu “hoặc tại huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xa” tại khoản 3 Điều 37.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định tại điểm a khoản 20 Điều 7 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

3. Thay thế cum tu “Bổ Giao thông vận tải” bằng cum tu “Bổ Xây dựng” tại điểm 1.1a, tiêu mục 1 thuộc phần V- Phi thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong Danh mục phi, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phi và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 60/2024/QH15, Luật số 74/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 116/2025/QH15.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Trần Thanh Man